

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3306/2530

นายกี้ เหวี่ยน หรือสง่า แสงจันทร์
นายณรงค์ มาสะอาด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา

โจทก์ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมีชื่อว่า นายกี้ เหวี่ยน แต่โจทก์แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนสมรสว่าโจทก์ชื่อนายสง่า แสงจันทร์ โดยมีเจตนาจะให้เจ้าพนักงานและบุคคลทั่วไปหลงผิดว่าโจทก์เป็นคนที่มิใช่สัญชาติไทยอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ดังนี้โจทก์จะขอให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานแก้ไขทะเบียนสมรสว่าโจทก์ชื่อนายกี้ เหวี่ยน ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์มีชื่อว่า นายกี้ เหวี่ยน บิดามารดาคือนายตาด เหวี่ยน หรือตัน และนางแท้ เหวี่ยน โจทก์มีหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ โจทก์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวเพียนหรือเพียร ตันหรือตรันธิ ในการจดทะเบียนสมรสดังกล่าว โจทก์ต้องการมีชื่อและชื่อสกุลเป็นไทยว่านายสง่า แสงจันทร์ จึงแจ้งชื่อและชื่อสกุลต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนสมรสว่า โจทก์ชื่อนาย

สง่า แสงจันทร์ ชื่อและชื่อสกุลของบิดาโจทก์ว่านายดาต ตัน และแจ้งว่ามารดาโจทก์
ชื่อนางแท้งแสงจันทร์นับตั้งแต่จดทะเบียนสมรสแล้วโจทก์คงใช้ชื่อเดิมนายกี เหวียน
ตลอดมาจำเลยที่ ๑ ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองนครพนมทำหน้าที่ผู้ช่วยนาย
ทะเบียนหรือกระทำการแทนนายทะเบียนอำเภอเมืองนครพนม จำเลยที่ ๒ ดำรง
ตำแหน่งนายอำเภอเมืองนครพนมเป็นนายทะเบียนอำเภอเมืองนครพนมจำเลยทั้งสอง
มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนราษฎรและทะเบียน
ครอบครัวเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๕ โจทก์ประสงค์จะขอแก้ไขชื่อโจทก์ในทะเบียน
สมรสให้ถูกต้องตามความจริง จึงยื่นคำร้องต่อจำเลยทั้งสองให้แก้ไขข้อความใน
ทะเบียนสมรสดังกล่าวจำเลยทั้งสองไม่ยอมแก้ไขทะเบียนสมรสให้ตามความ
ประสงค์ของโจทก์เป็นการละเมิดและโต้แย้งสิทธิอันควรมีควรได้ขอให้พิพากษาหรือ
มีคำสั่งแสดงว่าโจทก์เป็นคนเดียวกับนายสง่า แสงจันทร์ให้จำเลยทั้งสองและเจ้า
พนักงานผู้เกี่ยวข้องแก้ไขชื่อและชื่อสกุลของโจทก์และบิดามารดาโจทก์ในทะเบียน
สมรสให้ถูกต้องตามฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์มิได้เป็นบุคคลเดียวกับนายสง่าแสงจันทร์บิดา
มารดาโจทก์คือนายดาต เหวียนและนางแท้ง เหวียนมิใช่ นายดาต ตันและนางแท้ง
แสงจันทร์ดังที่ปรากฏในทะเบียนสมรส

โจทก์มิได้ขอแก้ไขชื่อและชื่อสกุลของตนและบิดามารดาตามระเบียบและ
กฎหมายจำเลยทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่เป็นการละเมิดโจทก์ไม่มีอำนาจ
ฟ้องหากฟังว่าโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนสมรสจริงตามสำเนาทะเบียนสมรสท้ายฟ้อง
โจทก์ก็ได้นำความเท็จมาแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๓๗ ที่โจทก์มาขอแก้ไขเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕ และเป็นการขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้

แก้ทะเบียนสมรสที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่
อาจกระทำได้อีกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะนายทะเบียนและผู้ช่วยนาย
ทะเบียนอำเภอเมืองนครพนมจัดการแก้ไขชื่อและชื่อสกุลของโจทก์และของบิดา
มารดาโจทก์ในทะเบียนสมรสให้ถูกต้องต่อไป

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีชื่อและชื่อสกุลจริงว่านายกี เหวียนบิดามารดา
โจทก์มีชื่อและชื่อสกุลจริงว่านายตาดเหวียนและนางแท้ เหวียนโจทก์และบิดาเข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒ ทางราชการออกไปสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ให้บิดามารดาโจทก์แล้วต่อมาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓ โจทก์กับนางสาวเพียน ต้น
จดทะเบียนสมรสกันตามเอกสารหมาย จ.๖ โดยโจทก์แจ้งต่อเจ้าพนักงานจด
ทะเบียนสมรสว่าโจทก์ชื่อนายสง่า แสงจันทร์เกิดที่บ้านวัดป่าตำบลในเมืองอำเภอ
เมืองนครพนมบิดาโจทก์ชื่อนายตาดต้นมารดาโจทก์ชื่อนางแท้ แสงจันทร์ต่อมาในปี
เดียวกันโจทก์ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมีชื่อนายกี เหวียนและโจทก์ยัง
คงใช้ชื่อนี้ตลอดมาข้อที่โจทก์อ้างตามฟ้องว่าโจทก์แจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานผู้จด
ทะเบียนสมรสผิดไปจากความจริงเพราะโจทก์ไม่ได้รับการศึกษาไ้เวลาเบาปัญญา
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่รู้ระเบียบและกฎหมายโดยสำคัญผิดและโดยความมั่งกายนั้นเป็น
ข้ออ้างที่ขัดต่อเหตุผลเพราะขณะนั้นโจทก์บรรลุนิติภาวะและรู้ผิดชอบดีแล้วศาลฎีกา
เชื่อว่าโจทก์แจ้งข้อความให้ผิดไปจากความจริงโดยมีเจตนาจะให้เจ้าพนักงานและ

บุคคลทั่วไปหลงผิดว่าโจทก์เป็นคนสัญชาติไทยอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครั้นต่อมาเมื่อโจทก์มีเหตุขัดข้องที่เจ้าพนักงานทะเบียนสำมะโนครัวไม่รับจดทะเบียนย้ายบุตรโจทก์เข้าบ้านเลขที่ ๑๐๗๗ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม เนื่องจากความจริงปรากฏขึ้นว่าบุตรโจทก์มีบิดาชื่อนายกิ เหวียนมิได้มีบิดาชื่อนายสง่าแสงจันทร์โจทก์กลับจะขอให้จำเลยทั้งสองแก้ไขทะเบียนสมรสซึ่งเกิดขึ้นจากการที่โจทก์แจ้งข้อความอันไม่เป็นความจริงเสียใหม่ยอมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>